

事 案

Xは、広告代理店であるY社に約10年勤務していた従業員であった。

Y社の就業規則では、退職後に同業他社へ転職したときは、自己都合退職の2分の1の乗率で退職金が計算されることとなっていた。

また、Xは、退職に当たり、退職後に同業他社に就職した場合には、退職金の半額を返還する旨の約定などをして自己都合退職し、自己都合退職の場合に支給される金額を退職金として受け取った。



しかし、Xは、まもなく同業他社に就職したため、Y社は、支給された金額のうちの半額の返還を求めて訴えた。

争点・結論

争 点	退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することを目的とした競業禁止義務の規定について、これに違反した場合は、退職金の支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることはできるか。
結 論	できる。

POINT

退職金規則において、制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。

この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨であると解すべきである。

判 旨

原審の確定した事実関係のもとにおいては、Y社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められない。

したがって、Y社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとする事はできない。

すなわち、この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨であると解すべきであるから、右の定めは、その退職金が労働基準法上の賃金にあたるとしても、所論の労働基準法3条、労働基準法16条、労働基準法24条および民法90条等の規定にはなんら違反するものではない。

解説

労働基準法16条の賠償予定の禁止は、労働者が労働契約の期間の途中において転職したり、帰郷したりすることを防止し足留めを図るために、違約金や損害賠償額の予定の制度を定めた場合、労働の強制にわたるおそれもあることから、このような制度を禁止したものです。

競業避止義務については、足留めを意図して規定されていることもあるでしょうが、この判例のケースでは、競業避止義務に違反しているので、そもそも退職金の権利自体が半分しか発生していないと捉えています。このため、そもそも権利が発生していない部分については、労働基準法の規定などに違反することはないとされています。

関連条文

(賠償予定の禁止) 労働基準法第16条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

確認問題

Q 最高裁判所は、同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規則の効力が問題となった事件において、次のように判示した。

「原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがって、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が A 的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとする事はできない。」
(H30選-C)